

관료제 이론

이러한 방향의 현대적 사고는 뛰어난 독일의 사회학자 막스 베버(Max Weber, 1864-1920)의 작업에서 시작된다. 그의 관료제 분석은 1922 년 그의 사후 처음 출판되었으며, 오늘날까지도 이 주제에 대한 모든 추가 분석의 주요 출발점으로 남아 있다. 베버는 고대 이집트, 로마, 중국, 비잔틴 제국의 관료제와 18 세기와 19 세기 유럽에서 등장한 근대적 관료제를 연구하여, ‘이상형(ideal-type)’ 접근법을 사용해 현실 세계로부터 가장 완전히 발달한 관료적 조직 형태의 핵심적 특징을 추출했다. 베버의 「관료제」는 현실에 대한 묘사도 아니고 규범적 선호의 진술도 아니다. 그것은 단지 관료제를 특징짓는 주요 변수나 특징들을 확인하는 것이다. 특정 조직에서 그러한 특징들이 충분히 나타나지 않는다고 해서 그 조직이 비(非)관료적이라고 말할 수는 없다. 그것은 다만 미성숙한 관료제일 수 있다.

베버의 관료제 연구가 영어로 번역되어 널리 알려지게 된 것은 1946 년 이후였다. 그럼에도 불구하고 그의 영향력은 엄청났다. 흔히 현대 사회학의 ‘아버지’로 평가되는 베버의 작업은 조직 연구를 발전시킬 수 있는 새로운 방법론적 엄밀성을 강조했다. 베버 자신은 1920 년 사망 직전 독일 바이마르 공화국 헌법 작성에도 중요한 역할을 했다. 베버에게 책임이 있는 것은 아니지만, 불운한 바이마르 공화국의 경험은 우드로 윌슨이 주장했던 ‘헌법을 만드는 것보다 운영하는 것이 더 어렵다’는 견해에 또 하나의 근거를 더한 셈이다. 그러나 베버의 관료제 조직 분석이 지닌 명확성과 서술적 특성은 정통 이론가들과 비판가들 모두에게 관료제 구조의 긍정적·부정적 효과를 논의할 수 있는 기준점을 제공했다.

관료제

막스 베버

1. 관료제의 특징

현대 공무원의 구체적 기능은 다음과 같이 표현된다.

I. 확고한 규칙을 통해 확립된 공적 의무의 원칙이 존재하며, 이는 일반적으로 법률이나 행정 명령에 의해 규정된다.

1. 관료제가 지배하는 대상의 목적을 위해 따라야 할 활동의 분배가 존재하며, 이는 공적 의무를 구성한다.

2. 이러한 공적 의무를 수행하도록 명령하기 위해, 규칙은 물리적·신성적 혹은 다른 강제적 수단에 의해 뒷받침되어 명령이 이행되도록 한다.

3. 공적 의무의 정기적이고 지속적인 수행이 이루어지고, 그에 따라 업무가 수행되도록 일반적으로 규제된 자격을 갖춘 사람들이 배치된다.

이 세 요소가 공적·법적 정부에서의 ‘관료적 권위’를 구성한다. 사적 경제 활동에서는 이를 ‘관료적 관리’라고 부른다. 이러한 의미에서, 이 제도는 정치 및 교회 공동체로부터 출발하여 근대 국가와 고도로 발달한 형태의 자본주의의 사적 부문에서 발전했다. 고정된 의무를 가진 영구적 공적 권위는 정치 발전에 있어 예외적인 것이며, 고대 오리엔트, 게르만이나 몽골 제국, 그리고 여러 봉건국가에서도 찾아볼 수 없다. 이러한 경우 통치자는 가장 중요한 과업을 개인적 보좌관, 궁정 시종, 하인들을 통해 수행했는데, 그들의 권한은 임시적이며 특정 행위의 처리에 국한되었다.

II. 직무 계층과 권위의 단계 원칙이 존재한다. 이는 상급과 하급의 체계적 질서가 존재하고, 하급 기관은 상급 기관의 감독을 받는 체제이다. 또한 피지배 기관이 상급 기관에 결정에 대해 항소할 수 있는 고도로 규제된 기회가 제공된다. 이러한 유형이 완전히 발전하면, 직무 계층은 단일적으로(monocratically) 조직된다. 계층적 권위의 원칙은 국가와 교회뿐 아니라, 대규모 정당 조직이나 사기업 같은 다른 관료적 구조에서도 발견된다. 그러나 관할권 원칙이

공적 직무에서 철저히 준수된다 하더라도, 그것이 하급 기관의 업무를 상급 기관이 단순히 인수할 수 있다는 의미는 아니다. 오히려 반대가 원칙이다. 즉, 일단 기관이 설립되어 임무를 수행하게 되면 그 기관은 존속하며 후임자가 충원된다.

III. 현대 사무는 원본이나 초안 형태로 보존되는 문서(파일)에 기반한다. 이 문서는 하위 공무원과 다양한 서기의 업무를 통해 관리된다. 해당 물적 장비와 문서를 포함하여 사무소에서 일하는 사람들의 총체가 ‘관청(bureau)’을 구성한다. (사기업에서는 흔히 ‘오피스’라고 한다.) 현대 공무원 제도는 원칙적으로 관청을 개별 공무원의 사적 주거지와 구분한다. 또한 공적 활동은 개인 영역과 분리되며, 공적 자금과 물자는 공무원의 사적 소유와 엄격히 구분된다. 이러한 조건은 오랜 발전의 결과이며, 현재는 사적 부문에서도 발견되고 심지어 최고 경영자들에게도 적용된다. 그 원칙은 행정 사무가 가정과 구분되고, 사업이 사적 소유와 구분되며, 사업 자산이 개인 재산과 구분된다는 것이다. 근대적 기업이 발전할수록(그 기원은 중세까지 거슬러 올라간다) 이러한 분리가 일관되게 나타났다. 현대 기업가들이 스스로를 묘사하는 방식은 근대 국가의 초기 관료적 통치자들이 그랬던 것과 마찬가지로 “국가의 제 1 봉사자”였다. 국가 관청 활동이 사적 사업과 다르다고 보는 관점은 유럽 대륙적 시각으로, 미국적 시각에서는 매우 이질적이고 낯선 것이다.

IV. 사무의 관리, 최소한 모든 전문화된 사무 관리는 보통 완전하고 전문적인 훈련을 전제로 한다. 이는 현대의 경영자와 사기업 직원들에게도 적용되며, 국가 공무원에게도 마찬가지로 적용된다.

V. 사무가 완전히 발전할수록, 활동은 공무원의 전면적 업무 역량을 요구한다. 이는 관청에서 의무적으로 근무해야 하는 시간이 엄격히 한정되어 있든 아니든 상관없다. 이러한 상태는 공공 영역이든 사기업이든 오랜 발전의 산물이며, 과거에는 정반대였다. 즉, 과거에는 공적 업무가 부차적인 활동으로 수행되었다.

VI. 사무 관리는 일반적으로 비교적 안정적이고 포괄적이며 학습 가능한 규칙에 따른다. 이러한 규칙은 법학, 행정학, 경영학에 관한 지식을 필요로 하며, 공무원들은 전문적 학습을 통해 이를 습득한다.

현대 사무 관리의 규칙 준수는 그 본질 속에 깊이 뿌리내려 있다. 예컨대 현대 공공행정 이론은 법적으로 부여된 행정 명령권이 있다고 해서, 관청이 개별 사안마다 명령으로 규제할 수 있는 것이 아니라, 추상적으로만 규제할 수 있다고 본다. 이는 개인적 특권과 은혜의 확장에 기반한 관계 규제(가부장주의에서 지배적이었던 것)와 극명히 대조된다. 적어도 그러한 관계가 신성한 전통에 의해 고정되지 않는 한 말이다.

2. 공무원의 지위

공무원의 내부적·외부적 지위에는 다음과 같은 모든 결과가 따른다.

I. 직위는 ‘직업’이다. 이는 규정된 교육 과정을 요구하는 것으로, 오랜 기간 특정한 직능으로 근무해야 하며, 일반적으로는 고용의 전제 조건으로 특별 시험이 요구된다. 더 나아가, 공무원의 지위는 ‘의무’의 형태를 갖는다. 이러한 의무는 다음과 같은 공무원의 관계의 성격을 결정한다. 법적으로 직위 보유는 중세 및 근대에까지 종종 이어져 내려온 것처럼 특정 서비스 제공에 대한 대가로 임대료나 급여를 받는 수입원의 소유로 간주되지 않는다. 또한 직위 보유는 자유고용 계약처럼 서비스 교환의 수단으로 간주되지 않는다. 직위 취임(사기업 포함)은 직위의 목적에 충실하겠다는 서약이나 의무를 수용하는 것으로 이해되어야 하며, 그 대가로 안정적 지위를 보장받는다. 근대적 충성 개념은 직위 자체에 대한 순수한 충성이 필수적이며, 이는 봉건적·가부장적 권위하에서 하인이나 제자의 개인적 신뢰와 같은 개인적 관계를 만들어내는 것이 아니라, 비인격적이며 기능적 목적에 복무하는 것이다. 이러한 목적은 국가, 교회, 공동체, 정당, 기업 등과 같은 문화적 가치로부터 이데올로기적 후광을 종종 띠게 되며, 이러한 공동체를 통해 실현된다. 완전히 발달한 근대 국가에서 정치 공무원은 통치자의 개인적 하인이 아니다. 초기 기독교 시대의 주교, 사제, 목사가 더 이상 주인의 개인적 위임에 묶인 초자연적 가치의 전달자(카리스마적 인물)가 아닌 것과 같다. 부분적으로 옛 이론이 이어지긴 했지만, 오늘날 교회에서는 이제 기능적 목적에 복무하는 관료가 되었으며, 이는 비인격적이고 이데올로기적으로 신성화되어 있다.

II. 공무원의 개인적 지위는 다음과 같이 확립된다.

1. 사기업이든 공적 관청이든, 현대 공무원은 항상 피지배자보다 뚜렷이 높은 사회적 존경을 얻으려 하고, 보통 그렇게 한다. 사회적 지위는 직급 질서의 규정된 규칙에

의해 보호되며, 정치 공무원은 형법상 ‘공무원 모욕’이나 ‘국가와 교회 권위에 대한 경멸’을 금지하는 조항으로 특별히 보호받는다. 사회적 지위는 보통 다음 조건이 발견되는 오래된 문명국가에서 가장 높다. 즉, 훈련된 전문가에 의한 행정에 대한 강한 수요가 있고, 사회적·경제적으로 특권적인 계급 출신이 주로 공무원을 차지하는 강력하고 안정된 사회적 분화가 있는 경우이다. 이는 권력의 사회적 분배, 고비용의 교육·훈련, 혹은 사회적 관습 때문이다. 교육 자격증 보유는 직위 취임을 위한 요건과 연결되며, 공무원의 사회적 지위의 요소를 더욱 강화한다. 이 지위는 때때로 명시적으로 인정되는데, 예컨대 후보자가 직업 관료 경력에 진입할 수 있는지는 현직 관료들의 동의(선거를 통해)에 달려 있는 경우가 있다. 이는 독일군 장교단의 사례이다. 이와 유사하게, 길드형 폐쇄적 관료 집단의 형성 시도는 가부장적 관행과 공인된 자격 집단의 전형적 사례이다. 러시아 혁명 당시 프롤레타리아트와 전문가 공무원(제 3 요소)이 요구했던 특권 정책을 떠올리면, 관료 보호를 위한 정책 재도입의 욕구는 드물지 않음을 알 수 있다. 전문가 행정 수요가 약하고 사회 관습이 충분히 발달하지 않은 국가에서는 공무원에 대한 사회적 존경은 보통 낮다. 이는 특히 경제적 기회가 크고 사회적 계층화가 불안정한 신흥 정착지, 특히 미국에서 두드러진다.

2. 순수 유형의 관료 공무원은 상급 권위에 의해 임명된다. 피지배 집단에 의해 선출된 공무원은 진정한 의미에서 관료적 인물이 아니다. 물론 형식적 선거는 당 지도자들의 임명을 은폐할 수 있다. 이는 법률 규정이 아니라, 정당 메커니즘이 어떻게 작동하는가에 달려 있다. 일단 정당이 확립되면, 어떤 형식적 선거도 당이 지정한 후보자 확정이나, 두 후보 중 한 명을 뽑는 절차로 전환될 수 있다. 이 경우 선거는 계층적 종속성의 경직성을 완화하는 수단일 뿐이다. 원칙적으로 선출된 공무원은 위나 아래의 권위로부터 독립된 자율적 지위를 가진다고 여겨지지만, 실제로는 경력 전체가 당 지도자들에 의해 결정된다. 따라서 선출된 공무원의 경력은 행정 수장에게 의존하지 않는다. 그러나 실제로는 당 상층부에 대한 서비스가 기술적 전문성보다 우선시된다. 이는 행정 수장이 선출되는 경우에도 마찬가지다. 따라서 행정 수장의 후보 명단은 정당 지도자들이 결정한다. 정당이 확고히 자리 잡은 사회에서, 훈련된 전문가에 대한 수요가 높고 교육받은 대중의 여론을 고려하지 않을 수 없는 경우, 자격 없는 인사의 임명은 다음 선거에서 당에 불리하게 작용한다. 미국에서는 행정 전문가 수요가 높아지고 있으나, 대도시에서는 이민자들의 표가 동원되기 때문에

사실상 개방된 여론이 존재하지 않는다. 따라서 대도시에서 행정 수장과 하위 공무원의 선출은 오히려 전문가 확보와 관료제 기능의 효과적 운영을 위태롭게 하며, 계층적 통제도 약화시킨다.

3. 공무원의 직위는 종신직으로 간주된다. 이는 적어도 공직 관료제에서 그러하며, 점차 유사한 구조들에도 확대되고 있다. 사기업에서도 재임 통보나 정기적 재임용이 이루어지는 경우 사실상 종신 재직이 전제된다. 다만 이는 직위에 대한 소유권을 의미하지 않으며, 자의적 해임이나 전보를 금지하는 법적 보장이 마련되어 있다. 그러나 종신 보장이 반드시 공무원의 사회적 지위를 높이지는 않는다. 오히려 그 반대일 때가 많다. 임의적 권력에 종속된 경우, 공무원은 더욱 복종적 태도를 유지하게 되며, 이는 지위를 강화한다. 따라서 법적 보장이 없는 경우 사회적 존경이 더 높아지는 경우가 많았다.
4. 공무원은 일반적으로 고정된 급여와 노후 보장을 위한 연금의 형태로 정기적인 보상을 받는다. 급여는 수행한 실제 업무량에 따라 책정되는 임금이 아니라, 직책의 유형(즉, '계급')과 근속 연수에 연계된 지위에 따라 결정된다. 공무원의 소득은 비교적 안정적이며, 직위에 따른 사회적 존경을 동반하기 때문에, 특히 과거 식민지 시대와 같이 별도의 이윤 창출 기회가 사라지고 공무원에게 상대적으로 낮은 급여를 지급할 수 있는 국가에서는 더욱 매력적인 직위로 여겨진다.
5. 공무원은 공공 서비스의 위계 질서 속에서 '경력'을 형성한다. 보통은 하위 직위에서 시작하여 점차 더 높은 직위로 승진하는 것이 기대된다. 일반적으로 공무원들은 승진 조건이 실제 직책 그 자체와 직접 연계되지 않더라도, 최소한 급여 인상에 대해서만큼은 기계적이고 명확하게 정해져 있기를 선호한다. 이러한 조건은 연공서열이나 시험 제도를 통해 부여되는 등급 체계와 연결되는 경우가 많다. 이와 같은 등급은 공무원의 직업적 정체성을 고착시키고, 경력 전반에 지속적인 영향을 미친다. 나아가 이러한 체계는 직위에 대한 권리 강화, 신분 집단의 폐쇄성 심화, 경제적 안정 확보에 대한 욕구와도 맞물려 있다. 이로 인해 직위는 점차 교육 자격증을 갖춘 사람들에게 위임되는 '자격 기반 위임'으로 간주되는 경향을 보인다. 그러나 최고 정치 직위, 특히 장관직의 경우에는 이러한 자격증 여부와 관계없이 개인적·지적 자질을 고려하여 임명되는 것이 원칙으로 자리 잡고 있다.

행정학의 첫번째 교과서

우드로 윌슨이 행정학을 학문적 분야이자 전문적 직업으로 정당화하는 근거를 제공했다면, 그 초기 목표를 보다 명확히 제시한 것은 레너드 D. 화이트(Leonard D. White, 1891-1958)의 몫이었다. 1934년부터 1937년까지 미국 연방 인사위원회 위원을 지낸 화이트는 경력의 대부분을 시카고 대학교에서 보냈다. 그는 1926년에 출간된 선구적 저서 『행정학 연구 입문(Introduction to the Study of Public Administration)』의 서문에서 행정학 연구의 기초를 이루는 네 가지 중요한 전제를 제시했다. (1) 행정은 연방, 주, 지방 차원에서 동일하게 연구될 수 있는 통합적 과정이다. (2) 연구의 기초는 법이 아니라 관리이다. (3) 행정은 여전히 예술이지만, 이를 과학으로 전환하는 이상은 실현 가능하며 가치가 있다. (4) 행정은 이미 그리고 앞으로도 계속해서 현대 정부 문제의 핵심이 될 것이다. 그의 저서는 행정학 분야의 최초 교재로서, 40여 년간 네 차례 개정을 거치며 가장 영향력 있는 행정학 저작 가운데 하나가 되었다.

화이트의 저서는 행정학을 처방적 ‘요리책식’으로 다루지 않았다는 점에서 주목할 만하다. 그는 행정학이 무엇보다도 현실에 밀착해야 하는 연구 분야임을 인식했다. 즉, 대부분 전문 교육을 받지 못했지만 행정의 예술적 성격을 굳게 믿는 실무자 집단의 현실을 직시해야 한다는 점이었다. 더 흥미로운 것은 그의 저서가 정치-행정 이원론의 잠재적 함정도 피했다는 사실이다. 그는 행정을 관리적 국면을 강조하는 것으로 정의하면서, “행정이 국가의 목적을 형성하는 데 어느 정도까지 참여하는가”라는 질문에 답하지 않았고, 행정 행위의 본질적 성격에 관한 논쟁도 피했다. 미국 정부가 조직과 예산 규모에서 확대되고, 책임 범위와 기능 면에서 새로운 영역으로 확장되기 시작하면서, 행정학은 스스로의 미래를 탐구하고, 검토하며, 논쟁하는 과정을 시작하게 되었다.

행정학 입문

레너드 D. 화이트

서문

흥미롭게도, 미국 정치 제도를 논평한 이들 가운데 행정 체계를 체계적으로 분석한 사람은 법률가의 관점 이외에는 없었다. 불과 몇 년 전까지만 해도 교과서들은 이 엄청난 영역, 즉 가장 중요한 정부 문제들과 매혹적인 관심사들로 가득한 영역에 고집스럽게 눈을 감고 있었으며, 오늘날조차도 이 주제를 단 몇 쪽짜리 장(chapter)으로 무심하게 다루고 있다. 그러나 이제는 더 이상 행정을 “원칙에 대해 전문가들이 합의한 뒤 서기들이 실무적 세부사항을 정리할 수 있는 문제”로 치부할 수 있다고 주장하는 이는 아무도 없다.

사실 지난 20여 년 동안 정부 운영의 비즈니스적 측면을 다룬 방대한 문헌이 생산되었다. 본서는 미국의 경험과 관찰에서 중요한 사실들을 모아 이를 분석적·비판적으로 다루려는 시도이다. 단 한 권의 책 분량 안에서 이를 완수한다는 것은 결코 쉬운 일이 아니며, 이는 무차별적 세부사항의 스킬라(Scylla)에 빠지거나 근거 없는 일반화의 카리브디스(Charybdis)에 삼켜질 위험이 항상 도사리고 있음을 의미한다. 이러한 미지의 바다를 항해하는 데 있어 그 어떤 지도도 존재하지 않는다는 사실은 이 작업의 위험을 한층 더 크게 만든다.

이 책은 최소한 네 가지 가정을 전제로 한다. 첫째, 행정은 단일한 과정이며, 본질적 특성에 있어 어디서 관찰되든 거의 동일하기 때문에, 시·주·연방 행정을 각각 따로 연구하는 것을 피한다. 둘째, 행정 연구는 법이 아니라 관리의 기반에서 출발해야 하며, 따라서 법원의 판례보다 미국경영협회(American Management Association)의 활동에 더 주목한다. 셋째, 행정은 여전히 주로 예술이지만, 이를 과학으로 전환하려는 중요한 경향에 주목한다. 넷째, 행정은 이미, 그리고 앞으로도 계속해서 현대 정부 문제의 핵심이 될 것이라는 점을 전제한다.

제1장: 행정과 현대 국가

경영은 점차 하나의 전문 직업이 되었다. 그 과제는 난이도, 책임, 복잡성이 점점 증가하여 오늘날에는 화학과 기계학에서 심리학과 의학에 이르기까지 모든 과학과 맞닿게 되었다. 따라서 경영은 재치와 이상을 갖춘 사람들, 최고의 과학적 자격을 갖추고 조직 및 리더십 역량이 강한 남성과 여성들을 필요로 한다. 경영은 변호사와 의사, 회계사와 예술가를 고용하며, 그들의 전문직을 지휘함으로써 자신만의 최고의 전문직을 형성하고 있다. 이는 곧 기준, 자격, 수습과정, 그리고 기법의 발전이라는 진보의 궤적에서 필연적으로 수반되는 모든 함의를 내포한다.

올리버 셸던

『경영 철학(Philosophy of Management)』

1. 행정의 범위와 본질

행정 과정에는 본질적 통일성이 존재한다. 그것이 시 정부, 주 정부, 연방 정부에서 관찰되든 마찬가지이며, 따라서 행정을 층위화하여 분류하는 것은 적절하지 않다. 시 행정, 주 행정, 연방 행정으로 구분하는 것은 실제로 존재하지 않는 차이를 전제하는 것이다. 개인적 주도성의 개발, 개인의 능력과 성실성 확보, 책임성, 조정, 재정 감독, 리더십, 사기 진작 등과 같은 근본적 문제들은 사실상 동일하다. 행정의 대부분 문제들은 지방정부나 주정부의 정치적 경계를 무시한다. 예컨대 보건 행정, 의료인 면허, 무역 규제, 황무지 개간은 특정 도시나 주에만 속하는 문제라고 볼 수 없다. 또한 행정 기법 역시 정부 수준에 따라 본질적으로 달라지지 않는다. 따라서 행정 과정은 단일한 것으로 보아야 하며, 시·주·연방 행정으로 구분하기보다 모든 정부 수준에 공통된 과정으로 이해하는 것이 타당하다.

공공 행정은 국가 목적 달성을 위해 인적·물적 자원을 관리하는 것이다. 이 정의는 행정의 관리적 측면을 강조하고, 법률적·형식적 측면을 최소화한다. 행정은 정부 운영을 상업, 자선, 종교, 교육 등 다른 사회 조직의 운영과 연결시키며, 이들 모두에서 훌륭한 관리가 성공의 필요요소임을 인정한다. 다만 행정이 국가 목적의 형성에 어느 정도까지 참여하는가에 대해서는 답을 유보하고, 행정 행위의 본질적 성격에 대한 논쟁도 피한다.

공공 행정의 목표는 공무원과 직원들이 활용할 수 있는 자원을 가장 효율적으로 사용하는 것

이다. 여기에는 예산뿐 아니라 공공 건물, 기계, 도로, 운하와 같은 물적 자원, 그리고 국가를 위해 일하는 수많은 인적 자원이 포함된다. 좋은 행정은 낭비를 제거하고 자원과 에너지를 보존하며, 경제성과 노동자의 복지를 고려하면서 공적 목적을 신속하고 완전하게 달성하고자 한다.

이를 실제로 보여주기 위해 대도시 보건국의 하루를 예로 들어보자. 아침 9시, 직원들이 출근해 근태를 기록하고, 자리를 잡고 업무를 시작한다. 전화는 시민, 현장 검사원, 특별 부서로부터 끊임없이 걸려오고, 창구에는 크고 작은 민원인이 몰린다. 전염병 위험을 알리는 전보가 도착하고, 부서 내 회의와 부서 간 회의가 이어진다. 경찰관이 시료를 가져오고, 시민들은 검사 결과를 묻는다. 장례업자 단체는 영안실 상태를 항의하고, 시의원은 지지자를 위한 자리를 요청한다. 매춘 여성들이 법정 출석 전 검사를 위해 대기하고, 영업자는 계약 결과에 항의한다. 외부인이 보기에는 혼란스러워 보이지만, 실제로는 업무가 세분화되어 전문 직원에게 배정되고, 민원은 표준화된 절차에 따라 처리된다. 하급 직원이 일상 업무를 처리하는 동안, 중요한 문제는 상급자에게 보고된다. 하루 동안 누군가는 문서를 작성하고, 다른 이는 전화를 응대하며, 또 다른 이는 검사나 분석을 수행한다. 보건국장은 시의회, 시장, 정당 조직, 재정위원회, 시민, 주·연방 보건 당국과 연결을 유지하며, 동시에 부서의 운영을 점검한다.

이 모든 것은 파피루스에 장부를 베껴 적던 고대 이집트 서기관의 모습과는 거리가 멀다. 그러나 행정의 자연사는 고대와 현대를 잇는 연속적 발전의 산물이다. 전문화는 방법론을 혁신적으로 바꾸었지만, 군사·재정·왕실 업무와 관련된 본질적 행정 기능은 예나 지금이나 동일한 목적을 지닌다. 현대 공무원이 고대 서기관과 다른 점은 과학이 제공한 엄청난 물적 장비와 전문적 지식이다.

따라서 공공 행정은 공적 사무의 집행이며, 그 목표는 공공 사업을 신속하고 경제적이며 완전하게 수행하는 것이다. 물론 이는 국가의 유일한 목표는 아니다. 사적 권리 보호, 시민 역량과 책임의식 함양, 여론의 다양성 존중, 질서 유지, 최소한의 복지 제공 등도 국가의 중요한 과제다. 행정은 정부의 다른 기능과 조화되어야 하며, 특히 미국의 경우 공적 노력을 보완하는 방대한 민간 활동과도 조정되어야 한다.

여기서 행정과 행정법의 인접 영역을 구분할 필요가 있다. 행정법은 행정 조직을 규정하고 권한을 정하며, 개인의 권리 침해에 대한 구제 수단을 제시하는 공법의 일부이다. 그 목적은 사적 권리 보호인 반면, 공공 행정의 목적은 공적 사무의 효율적 수행이다. 이 둘은 서로 다르며 때로는 충돌할 수 있다. 행정은 행정법과 헌법의 제약을 받지만, 그 범위 내에서 공적 목적을

가장 효과적으로 달성하려 한다.

오늘날 행정 연구는 무엇보다 효율성 문제에 집중하고 있다. 정부 활동이 확장되면서, 행정 권한의 남용을 막기 위한 안전장치가 필요하다. 공무원의 오류, 편향, 과도한 열정의 위험이 있는 한, 사적 권리 보호는 정부 정책 집행 못지않게 중요하다.

전통적으로 정부 기능은 입법·행정·사법으로 나뉘지만, 실제 행정은 세 가지 모두의 성격을 갖는다. 행정위원회는 집행적, 입법적, 사법적 권한을 동시에 행사하며, 이는 특정 사회적 목적을 위해 정부 기능을 통합하는 수단으로 옹호된다. 행정은 점점 입법과 사법의 영역으로 확장되며, 이는 중요한 연구 주제가 된다.

현대 정부의 문제의 핵심은 행정이다. 과거에는 입법부가 정치적 윤리 문제를 다룰 시간이 있었지만, 오늘날은 기술적 문제와 전문 지식이 필요하다. 상하수도, 곡물병해, 국립공원 예산 등 다양한 사안에서 전문가 없이는 법률 제정이 불가능하다. 이들은 단순히 유용한 것이 아니라, 필수적이다. 행정 서비스의 전문가들이 곧 정부인 셈이다. 전통적으로 입법부가 정부 삼권 분립의 중심 기관으로 여겨졌으나, 머지않아 더 현실적인 분석 속에서 행정이 정부의 중심 과제로 자리매김할 것이라는 주장이 제기되고 있다.

2. 행정의 등장

미국의 행정 제도는 영국에서 비롯되었다. 17세기 당시 우리의 지방정부는 영국 모델을 본떠 설계되었으며, 분권적이고 자치적이었고 ‘지주 계급(squirearchy)’에 의해 지배되었다. 이러한 체제는 신세계의 경제적·사회적 조건에 잘 적응할 수 있었다. 오늘날에도 우리의 행정 구조의 주요 골격은 여전히 영국적 기원을 깊이 반영하고 있다. 미국 연방 내 어느 주에서도 대륙 유럽의 총독(intendant)이나 그 후계자인 주 장관(prefect)의 원형을 찾아볼 수는 없다.

그러나 오늘날 행정이 작동하는 사회적·경제적 환경, 그리고 점점 더 확대되는 국가 개입의 요구는, 근대 산업국가가 자발적이고 사실상 아마추어적 노력에 기반한 행정 유산만으로 운영될 수 있는가라는 문제를 제기하게 되었다. 이제 공무원들이 직면하는 문제들은 그 범위가 광범위하고, 성격은 기술적이며, 해결을 절실히 요구받고 있다. 따라서 최소한 관료제적 행정의 기본 요소들을 채택하지 않고서는 국가가 스스로를 지탱하기 어려운 상황이다. 따라서 민주국가가 영구적 재직, 공직을 위한 특별한 훈련, 공무원의 직업적 관심, 국가에 대한 전적인 충성심을 특징으로 하는 공무원 제도의 장점을 받아들여야 한다는 주장은 더 이상 회피할 수 없는 과제가 되었다. 이것은 결코 민주주의에 반해 독재를 옹호하는 것이 아니다. 오히려 민주주의

가 자국의 정치 제도에 적합한 요소를 고도로 조직된 행정 체제에서 차용함으로써, 자국의 목적과 프로그램을 더 효과적으로 달성할 수 있다는 점을 의미한다.

현대 국가에서 행정의 역할은 시대의 일반적 정치·문화적 환경에 의해 깊이 영향을 받는다. 사회 철학의 자유방임 학파는 국가 활동을 외적 보호와 치안 유지의 최소한으로 제한할 것을 요구했으며, 이로 인해 행정은 축소되고 무기력해졌다. 공무원 사회는 필요악으로, 관료제는 언제나 잠재적 위협으로 간주되었다. 대륙 유럽에서는 국민의 의사를 무시할 수 있었던 무책임한 정부들이 사회개선 프로그램조차 결여한 채 비개입 논리에 힘을 실어주었다.

산업혁명과 그 수많은 사회·경제·정치적 파급효과는 새로운 사회철학과 공공행정의 새로운 개념을 탄생시킨 근본적 배경이었다. 자유방임은 철학자와 정치가 모두에게서 버려졌고, 20세기에는 집단적 활동의 새로운 시대가 열렸다. 국내외 산업 확장, 철도·트럭·비행기에 의한 교통의 성장, 우편·신문·전신·전화·무선·라디오 등 현대적 통신 수단의 발달, 사람과 사상의 이동성 증대, 산업국가의 도시화, 강력한 사회계급과 경제이익 집단의 형성은 행정 활동의 범위와 강도를 확대했을 뿐 아니라, 새로운 유형의 문제를 추가하고 기존 문제의 중요성과 난이도를 배가시켰다.

즉, 산업혁명은 자유방임을 불가능하게 만드는 수준의 사회적 협력을 요구하게 되었고, 새로운 환경은 점차 현대 생활 조건에 맞는 국가의 역할 개념을 형성하게 했다. 국가는 이제 사회적 협력의 주요 기관이자 사회 규제의 주요 기관으로 받아들여지며, 사회 개선 프로그램을 수행하는 중요한 수단이 되었다. 한 영국 학자는 이렇게 썼다. “국가는 이제 더 이상 라살(Lassalle)의 말처럼 ‘야경국가’로서 단순히 정의의 배분자에 머물지 않는다. 오늘날 국가는 개인과 사회의 선(善)을 사회적 이성과 행동의 과정을 통해 발견하고, 이를 법률로 구현하는 역할을 한다.”

국가의 확대된 적극적 프로그램은 억압적·규제적 활동의 감소를 의미하지 않는다. 사회적 잉여의 분배를 둘러싼 계급 투쟁은 국가가 경제적으로 약한 집단(아동, 여성, 노동계급)을 위해 최저임금, 노동시간 제한, 건강한 노동조건을 강제하는 개입으로 이어졌다. 각종 개혁 집단의 지속적 요구는 담배, 마약, 알코올 판매 규제, 영화 검열 등 다양한 금지와 규제를 가져왔다. 또한 자치적 정치 과정의 건전성을 최대한 보장하기 위한 필요는 선거와 정당 규제, 부정방지법 제정으로 이어졌다.

따라서 현대 국가의 과제는 모든 방향에서 확대되고 있으며, 그에 따라 공공 행정의 범위도 확장되고 있다. 국가의 새로운 프로그램의 모든 국면은 추가적 행정 활동으로 나타난다.

이러한 이유로 지난 20년간 정부의 ‘비즈니스적 측면’에 대한 관심이 높아진 것은 놀랄 일이 아니다. 놀라운 것은, 미국의 100년 넘는 역사에서 행정이 국가적 쟁점으로 부각된 유일한 사례가 엽관제(spoils system)였다는 사실이다. 윌슨은 한 편의 뛰어난 논문에서 미국이 건전한 행정의 중요성을 간과한 이유를 설명했다. 그는 『정치학 계간지(Political Science Quarterly)』에 이렇게 썼다.

“행정을 정부학의 한 분과로 체계적으로 다룬 저술은, 20세기가 체계적 지식의 꽃을 피우기 시작할 무렵에 이르러서야 비로소 나타났다. 그 전까지 모든 정치사상가들은 정부의 헌정, 국가의 본질, 주권의 본거지, 민중 권력과 왕권 등만을 논쟁의 대상으로 삼았다. 행정을 어떻게 계몽적이고 공정하며 신속하고 마찰 없이 수행할 것인가라는 질문은 단지 ‘원칙에 합의한 뒤 서기들이 정리할 수 있는 실무적 문제’로 치부되며 외면당했다.”

그러나 20세기 들어 행정에 대한 관심은 다양한 요인에서 비롯되었다. 그 중 가장 중요한 것은 급격히 증가하는 정부 지출이었다. 1912년에서 1922년 사이, 지방·주·연방 차원의 세입은 21억 달러에서 63억 달러로, 즉 198% 증가했다. 1인당 세입은 같은 기간 21.96달러에서 58.37달러로 증가했다. 연방 정부 지출은 1920 회계연도에 56억 달러로 정점을 찍은 뒤 점차 감소했으나, 주 정부와 지방정부의 지출은 계속 급격히 증가했다. 이러한 통계는 국민소득의 증가가 세출 부담을 상쇄했음을 보여주지만, 높은 세금에 대한 반발은 여전히 거세었다.

제1차 세계대전은 민주정부와 독재정부의 행정 방식 차이를 극명하게 드러냈다. 민주주의가 전쟁에서 승리하기 위해서는 독재적 행정 방식을 일부 차용할 수밖에 없다는 사실도 확인되었다. 식량 공급 통제 방식에서 각국의 차이는 민주적·독재적 접근법의 흥미로운 사례를 제공했다.

국제적 무역·산업 경쟁 또한 행정의 효율성 요구를 날카롭게 했다. 미국 상공회의소는 예산 개혁, 인사 관리 개선, 행정 조직 개편 등 다양한 개혁을 꾸준히 요구하며 정부 효율성 향상에 적극적으로 참여했다. 이는 미국 기업이 더 이상 국내 보호 시장에만 의존할 수 없고, 국제 시장에서 경쟁해야 하는 상황에서 비롯되었다.

강력한 사회 집단의 요구 또한 행정 개혁을 자극했다. 금주법(18차 수정헌법) 시행 실패는 정책의 문제가 아니라 행정의 문제로 귀결되었다. 노동시간 제한, 최저임금, 조세 개혁 등도 마찬가지로 효과적 행정을 요구하게 되었다.

과학적 관리 운동 역시 공공 행정 개혁을 크게 자극했다. 프레더릭 W. 테일러의 선구적 연구로 시작된 이 운동은 생산 과정을 과학적으로 통제하는 철학을 낳았고, 산업에서의 성과는 곧

행정 개혁의 필요성을 자극했다. 미국 행정은 한 세기의 방치로 생긴 낡은 틀에서 벗어나야 한다는 인식이 점점 분명해졌다.